

1502298-48.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2206135/2021

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNA RODRIGUES RAMOS e outro

Data da Audiência:

01/08/2022

AUDIÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502298-48.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2206135/2021

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNA RODRIGUES RAMOS e outro

Data da Audiência:

01/08/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 01/08/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de

instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1502298-48.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) GIOVANNA RODRIGUES RAMOS e GUILHERME VIEIRA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como o defensor(a/s) constituído por ambos, o Dr. Bruno Sérgio Barbosa Daltin. O MM Juiz deferiu a juntada dos documentos de págs. 228/231. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (Luís Ricardo Carnelossi e Victor Donizetti Martins, policiais militares), uma de defesa de Guilherme (Raul Sérgio Pavani Olivio) e, em seguida, interrogados os acusados (Giovanna Rodrigues Ramos e Guilherme Viera), por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. GUILHERME VIEIRA e GIOVANNA RODRIGUES RAMOS, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso nos arts. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29, do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 01 de agosto de 2021, às 18h39min, na Rua São Sebastião, nº 195, Jardim Bom Pastor, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, os denunciados guardavam e tinham em depósito, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 01 (um) invólucro de cocaína, com peso líquido de 13,98 gramas, droga essa que causa dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e 01 (uma) balança de precisão, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 19, laudo de constatação às fls. 26/28 e exame toxicológico às fls. 86/88. Segundo se apurou, na data do ocorrido, os policiais militares foram acionados para verificarem a ocorrência de crime relacionado à violência doméstica e familiar contra mulher no local dos fatos. Quando os policiais chegaram ao local, a denunciada GIOVANNA informou que tinha sido agredida fisicamente por seu companheiro, GUILHERME, porém não possuía nenhuma lesão aparente. Na sequência, GIOVANNA delatou o companheiro GUILHERME, no sentido de que ela vendia drogas a mando dele. Assim, por meio da entrada franqueada por GIOVANNA, constatou-se que ambos os denunciados guardavam 1 (uma) porção de cocaína, destinada à venda e 01 (uma) balança de precisão, usada para o preparo das porções individualizadas, tudo no interior do imóvel residencial. No mesmo dia, GUILHERME vendera aproximadamente 01 (um) quilo de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, sendo que, a porção apreendida se tratava do que havia restado das vendas. Cada papelote de cocaína era comercializado pelos denunciados pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Por fim, interrogados a respeito dos fatos na Delegacia de Polícia, a denunciada GIOVANNA se manteve em silêncio, enquanto o denunciado GUILHERME negou que traficava drogas, alegando ser usuário de cocaína, razão pela qual tal droga foi encontrada no interior de seu imóvel. Pela quantidade, natureza, forma de acondicionamento do entorpecente, circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, ficou patente que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita e que ambos os denunciados se dedicavam ao tráfico de drogas. Ante o exposto, denuncio GUILHERME VIEIRA e GIOVANNA RODRIGUES RAMOS como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29, do Código Penal, e requeiro que sejam intimados para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se os acusados para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual serão interrogados, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06, decretando-se, ainda, o perdimento do dinheiro apreendido (art. 63, inciso I e §1º, da Lei de Drogas). A acusada foi presa em flagrante delito no dia dos fatos e posta em liberdade provisória na mesma ocasião; o acusado responde ao processo em liberdade. O Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal à acusada, a qual não foi aceita. Citados e notificados, os acusados apresentaram as defesas prévias de págs. 137/156 e 211/220. A denúncia de

págs. 104/106 foi recebida em 02/05/2022 (págs. 160/162). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa de Guilherme e, por último, interrogados os acusados. O Ministério Público requereu a absolvição da acusada, por insuficiência de provas e, quanto ao acusado, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da mesma Lei. A nobre Defesa se pronunciou no mesmo sentido. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça oficiante, com relação à acusada Giovanna, a hipótese é de absolvição. A acusada negou a prática delitiva em juízo, dizendo que não vendia drogas na ocasião e que havia brigado com o acusado, seu companheiro, porque não gostava que ele fazia uso de entorpecentes; disse que a balança de precisão encontrada no imóvel era de uso culinário; disse que estava embriagada no momento dos fatos e não se recorda do que disse aos policiais militares que atenderam à ocorrência. A versão apresentada pela acusada não foi contrariada nos autos e, portanto, deve prevalecer. Os policiais militares, embora tenham confirmado a apreensão do material ilícito dentro da casa, disseram que não havia informações no sentido de que a acusada fosse traficante de drogas, nem de que havia traficância no local. Além disso, nenhum entorpecente foi localizado com a acusada. Deve ser aplicado, em seu favor, o princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. Neste ponto, peço licença para adotar, no mais, as razões do Ministério Público como fundamento de decidir. No que pertine ao acusado, a hipótese é de desclassificação, porquanto, consoante reconheceu o próprio M.D. representante do Ministério Público, não há provas de que o acusado estivesse traficando entorpecente na ocasião mencionada na denúncia. É que ele nega a traficância e alega que possuía a porção de "cocaína" para uso próprio; disse que recebeu um valor em dinheiro dias antes da ocorrência por conta de um acerto trabalhista, valor com o qual adquiriu a porção de droga; informou, ainda, que faz uso de "maconha" e "cocaína" desde os dezesseis anos. A negativa de autoria, quanto ao tráfico ilícito de drogas, prevaleceu diante das demais provas produzidas pela acusação. Consta dos autos que a acusada teria delatado Guilherme aos policiais militares que atenderam à ocorrência de violência doméstica no local; Giovanna informou aos agentes da lei que o acusado vendia entorpecentes e a obrigava a traficar também; os agentes da lei, então, localizaram a porção de droga na residência dos acusados. A acusada, porém, mudou sua versão em juízo, dizendo que havia brigado com o acusado na ocasião e que ele era mero usuário de drogas; disse não se recordar de ter delatado o acusado, pois estava embriagada. Assim, a prova é insuficiente para alicerçar o decreto condenatório com relação ao tráfico ilícito de drogas, uma vez que a droga apreendida era de pequena quantidade, o acusado não foi surpreendido em atos de mercancia ilícita, a prisão foi ocasional no dia dos fatos e nenhuma pessoa foi encontrada no local tentando adquirir entorpecentes do imputado. Além disso, a delação da acusada não foi repetida em juízo, não sendo admitida, no direito pátrio, condenação lastreada apenas em prova colhida na fase policial, onde não estão garantidos o contraditório e a ampla defesa. Como se vê, a prova é por demais frágil para alicerçar o decreto condenatório, devendo prevalecer, na situação, a versão apresentada pelo acusado, de mero uso de drogas. Desse modo, impõe-se, com relação a Guilherme, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio. No que se refere ao delito previsto no art. 28, "caput", da mesma lei, a materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 19 e dos laudos periciais de págs. 26/28 e 86/88, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, tendo em vista que o próprio acusado admitiu estar de posse da "cocaína" para uso próprio, cuja apreensão foi confirmada pelos agentes da lei em audiência. Cometeu o acusado, assim, o delito previsto no art. 28, da Lei já mencionada. Aplico ao acusado a medida de advertência sobre os efeitos da droga, compatível e proporcional para o caso presente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal, para o fim de: a) ABSOLVER a acusada GIOVANNA RODRIGUES RAMOS, nos autos qualificada, da imputação prevista no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e; b) DESCLASSIFICAR a conduta do acusado GUILHERME VIEIRA, nos autos qualificado, da norma prevista no art. 33,

"caput", da lei já mencionada, para a contida no art. 28, "caput", do mesmo diploma legal, e,

assim, CONDENO-O como incurso na norma por último mencionada (art. 28, "caput"), à medida de advertência sobre os efeitos da droga. Sem condenação do acusado nas verbas da sucumbência, vez que a condenação se refere a infração penal de menor potencial ofensivo. Com o trânsito em julgado, autorizo a destruição das drogas armazenadas como contraprova, oficiando-se para tanto. Fica autorizada, também com o trânsito em julgado, a destruição da balança de precisão apreendida, oficiando-se. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. As partes e os acusados renunciaram ao direito de recurso neste ato, razão pela qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário. O acusado já foi advertido sobre os efeitos do uso de entorpecentes e aceitou a advertência. Providenciem-se as anotações necessárias. Após, venham-me os autos conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.